៧. ការផុសចេញឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយ នៃវិធានទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា គឺជាសន្ធិសញ្ញា មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ។ ហើយអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩ ហើយបានបើកឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩ ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០ ដោយមានរដ្ឋចំនួន ១១០ បានផ្តល់សច្ចាបត្ររហូតមកទល់ខែតុលាឆ្នាំ 2009 ចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានផ្តល់អច្ចាប័ណ្ណក៏ នៅតែទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញានេះថាជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិទំនៀមទម្លាប់។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានព្រាងឡើងដោយគណៈកម្មាធិការនីតិអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលចាប់ផ្តើមតាក់តែងនូវអនុសញ្ញានេះលើងនូវឆ្នាំ ១៩៤៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៦៩ តាមរយៈសន្និសិតការទូតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយ៉េនប្រទេសអូទ្រីស ។

ពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនៅក្នុង ទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយបិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ។

អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន៣ដូចជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺៈ

១. អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩

២.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៧៨ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៩៦។

៣.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃនីតិសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬក៏ដូចមាននិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៦។

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

និយមន័យរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នីតិវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាលោក អូផែនហ៊ីម បានឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដោយមានចរិតជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ឬ អង្គការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់រវាងភាគីនានា។ ដូច្នេះតាមរយៈការកំណត់និយមន័យខាងលើនេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចសន្យា ឬក៏ជាសិប្បករផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋពីរ ឬ រដ្ឋច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យសន្ធិសញ្ញាក៏គេមិនយកត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែល មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាលិខិតផ្សេងៗទៀតក៏អាចរាប់បញ្ចូលថាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានដែរដូចជាៈ

- អនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង

- កិច្ចព្រមព្រៀង

- សេចក្តីប្រកាស

- ធម្មនុញ

- កតិកាសញ្ញា

- ច្បាប់ចុងក្រោយ

- ច្បាប់ទូទៅ

- កិច្ចសន្យាស្ថាប័នសាសនា

ហើយសន្ធិសញ្ញាមានកំណត់ថ្នាក់ឯកទេសផ្សេងៗដូចជាៈ

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ឬ គេឱ្យឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាដែល បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០ ។

គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញានេះ រួមមានចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១. គោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និងសុធន្ទៈល្អ

គោលការណ៍នេះចេញមកពីភាសាឡាតាំងថា Bona Fide មានន័យថា រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍ យល់ព្រមស្ម័គ្រ័ចិត្តដោយសេរី និង សុធន្ទៈល្អ ដើម្បី